

ANEXO C

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONSENTIMIENTO (CI)Y/O ASENTIMIENTO INFORMADO (AI)

I. LINEAMIENTOS GENERALES

- Todo formulario de Consentimiento Informado (CI) o Asentimiento Informado (AI) a ser utilizado (s) en una investigación deben ser previamente revisados y aprobados por el CIEI- UNA Puno y, si se trata de un Ensayo clínico; por el Instituto Nacional de Salud (INS).
- La instrumentalización debe realizarse por escrito en el idioma que emplee el participante de la investigación y debe proveerse el formulario de CI y/o AI, aprobados por el CIEI-UNA Puno.
- El proceso de aceptación y firma del CI y/o AI, debe asegurar que la persona comprenda la información suministrada para decidir su participación en la investigación. El documento debe asegurar que, la persona que va a participar de un estudio sea respetada en sus valores, intereses y creencias.
- La información en el CI y/o AI debe ser veraz, estar en un lenguaje claro y preciso, fácilmente comprensible por el sujeto y le permita evaluar las implicancias de su participación, para ello podrá hacer libremente las preguntas que considere necesarias, tener el tiempo para realizar consultas a terceros y tomar una decisión verdaderamente libre y voluntaria.
- Debe garantizarse el respeto al origen antropológico y cultural de cada participante en la investigación.
- El formulario del CI y/o AI, deben ser revisados cuando surjan nuevos elementos que puedan ser relevantes para el consentimiento del participante. Esta información debe contar con la aprobación del CIEI-UNA Puno y el INS, cuando se trata de Ensayos clínicos, excepto cuando sea necesario eliminar peligros inmediatos para el participante o cuando los cambios sean solo logísticos o administrativos.
- La nueva información será comunicada oportunamente al participante y/o al representante legal. Esta comunicación debe ser documentada.
- El investigador o cualquier otro personal del estudio no puede obligar, ejercer coerción o influenciar indebidamente en un participante para ingresar o continuar su participación en un estudio.
- La información, verbal o escrita referente al proyecto de estudio no deberá incluir párrafos en los cuales el participante renuncie o parezca renunciar a cualquier derecho legal o libere o parezca liberar de responsabilidad al investigador, institución, patrocinador o sus representantes.
- El investigador o su designado debe informar en forma completa al participante o su representante legal, sobre todos los aspectos pertinentes al estudio.
- Debe precisarse con claridad el objeto de estudio, la hipótesis, los beneficios esperados para el participante y/o la comunidad, los riesgos, y las alternativas de diagnóstico o tratamiento si las hubiese.
- El CI y/o AI se instrumenta por escrito a través del formulario firmado y fechado. Las partes fundamentales del proceso del CI y/o AI. comprenden:

a) Información para el participante en la investigación:

- Se instrumenta en el resumen escrito la información sobre las características del estudio; título, objetivos, metodología, procedimientos e importancia de la investigación.
 - Esta información debe ser comunicada y explicada al participante o su representante legal de forma verbal.
 - La información escrita y verbal, debe ser brindada con la suficiente antelación para que su lectura y discusión ocurran en un lapso razonable de tiempo que facilite una decisión esclarecida.
 - La información brindada por los investigadores, no se constituyen en las únicas fuentes de información que puede recibir el sujeto, pudiendo tener el tiempo necesario para consultar su participación con terceros.
- b) **Formulario de Consentimiento informado para la firma de participantes mayores de edad:** Es el documento que será firmado y fechado por el participante /representante legal, cuando corresponda, se considera la firma de un testigo, dejando así evidencia documentada de que el participante ha recibido información suficiente, que ha comprendido los alcances, riesgos beneficios, alternativas de la investigación y su deseo libre y voluntario de participar en el estudio.
- c) **Formulario de Asentimiento informado para la aceptación por participantes menores de edad:** Es la parte del CI que considera la aceptación del participante, o el representante legal cuando corresponda, y el testigo, dejando así una evidencia documentada de que el participante ha recibido información suficiente acerca del estudio de su derecho; como participante en la investigación, que ha comprendido los alcances, riesgos beneficios y alternativas de la investigación, y finalmente su deseo libre y voluntario de participar en el estudio.
- d) Para el caso de participantes menores de edad; además del Asentimiento informado, también se obtendrá el Consentimiento Informado de los padres o representante legal.

A. PAUTAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CI y/o AI:

- Debe obtenerse el CI y/o AI voluntario del participante por escrito antes de que el mismo participe en el estudio.
- La responsabilidad primaria en la obtención del CI y/o AI es del investigador principal
- Antes de obtener el CI y/o AI, el investigador o su designado deben dar al participante o representante legalmente aceptado el tiempo suficiente y oportunidad de preguntar sobre los detalles del estudio y para decidir si va a participar o no en el mismo.
- Debe ponerse a disposición del participante o su representante una copia del CI y/o AI firmado y fechado para que pueda evaluarlo fuera del ámbito de la investigación.
- Durante la participación en el estudio también deberá recibir copia de las actualizaciones del CI y/o AI firmados, fechados y una copia de cualquier otra información escrita proporcionada durante el procedimiento.
- Debe entregarse a cada potencial participante de investigación, y/o a su representante cuando corresponda, una copia actualizada de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos.

- Todas las preguntas sobre el estudio deben ser respondidas a satisfacción del participante y/o de su representante legalmente aceptado.
- Si el participante o representante legalmente aceptado no pudiesen leer, deberá estar presente un testigo imparcial durante todo el proceso del CI.
- Luego de este proceso y que el participante o representante legalmente aceptado haya dado su consentimiento verbal o preferentemente por escrito con firma y fecha, el testigo deberá firmar certificando que la información fue dada con precisión y comprendida por el participante o su representante legalmente aceptado y que el consentimiento fue dado en forma voluntaria.
- Nivel de información y comprensión: Debe particularizarse en cada CI el grado de competencia y autonomía de cada sujeto considerado en forma particular; cuando las características de cada caso así lo impongan.
- En el caso de proyectos de investigación que involucren participantes que sólo pueden participar con la firma del representante legalmente aceptado, el participante deberá ser informado sobre el estudio y fechar personalmente el CI y/o AI.
- En situaciones de emergencia o cuando no sea posible obtener el CI y/o AI del participante, se deberá pedir a un familiar o representante legalmente aceptado, expresar su voluntad de participar aplicando el sistema de sustitución de consentimiento, quedando facultadas las siguientes personas en el orden en que se detallan:
 - a) El cónyuge no divorciado que convive con el participante de investigación incompetente, o la persona que, sin ser su cónyuge, convive con él.
 - b) Cualquiera de los hijos mayores de dieciocho años.
 - c) Cualquiera de los padres.
 - d) Cualquiera de los hermanos mayores de dieciocho años.
 - e) Cualquiera de los nietos mayores de dieciocho años.
 - f) Cualquiera de los abuelos siempre que demuestren autonomía.
 - g) Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive.
 - h) Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

B. COMPONENTES ESENCIALES DEL MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

C1. DATOS GENERALES

Título del estudio :

Código del protocolo :

Patrocinador / dirección :

Investigador principal :

Teléfono :

Centros participantes/dirección:

C2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1. **Propósito del estudio:** incluir la justificación, objetivos e hipótesis de estudio.
2. **Antecedentes:** Estudios previos respecto a las variables de estudio.
3. **Duración del estudio:** incluir las fechas consignadas en el cronograma de ejecución del estudio.
4. **Numero esperado de participantes.**
5. **Lugares / Centros / zonas del país / países donde se realizará el estudio.**
6. **Criterios de inclusión/exclusión:** Selección equitativa de los voluntarios, conforme está establecido en la metodología de investigación.

- El reclutamiento de grupos “vulnerables”: presos, soldados, aborígenes, marginados, estudiantes o empleados con relaciones académicas o económicas con el investigador, debe ser suficientemente sustentado y solo debe realizarse en investigaciones que redunden en un beneficio concreto y tangible para dicha población y con un diseño metodológico que así lo demuestre; en estos casos un representante de la comunidad o grupo involucrado deberá participar en la evaluación de dicha investigación.
7. **Diseño del estudio:** deberá ser descrito de forma entendible, concreta y completa.
 - Si es randomizado explicar el concepto y los criterios de randomización en lenguaje comprensible.
 - Inocuidad del placebo; en el caso que el estudio requiera el uso de placebo, sustentar y garantizar la inocuidad de la sustancia a emplear.
 - Si el diseño del estudio es experimental, se deberán incluir las características del diseño de experimentación.
 - En ensayos controlados doble ciego incluir normas de interrupción, cuando en evaluaciones periódicas o análisis intermedios surjan resultados claramente beneficiosos o adversos.
 8. **Procedimientos del estudio:** Deben ser explicados en forma detenida incluso los invasivos y los riesgos que cada uno conlleva.
 9. **Estudios adicionales/opcionales;** describir la metodología y los procedimientos de los estudios que pudieran derivarse del marco de proyecto principal.
 10. **Riesgos y molestias. Precauciones:** descripción en lenguaje claro de cualquier riesgo o malestar que pudiera presentarse durante la ejecución y que pueda afectar al participante.
 - **En el caso de la participación de mujeres y hombres en edad fértil:** aclarar el riesgo al tratarse de un producto en investigación que pueda determinar riesgos en caso de embarazo.
 - Debe realizarse un test de embarazo previo al ingreso al estudio y regularmente durante el mismo.
 - La positividad de los test, debe ser criterio de exclusión o de retirada del participante en la investigación.
 - Debe aclararse que en caso de sospecha de embarazo el participante o representante legalmente aceptado debe comunicárselo de inmediato al investigador.

- Deben especificarse los mecanismos disponibles para orientar acerca de la atención de la participante en caso de embarazo.
 - Los hombres deben usar preservativo como método anticonceptivo.
 - Los métodos anticonceptivos deben usarse durante todo el estudio y por lo menos 8 semanas después de terminado el mismo, como regla general, aunque esto debe adaptarse a cada estudio en particular.
11. **Posibles beneficios:** descripción de cualquier beneficio razonablemente esperado para el participante o para otros o para la comunidad, si no se anticipan beneficios debe ser debidamente informado en el proceso de consentimiento.
12. **Circunstancias y/o razones por las cuales se puede dar por terminada la participación del participante en el estudio.** En todos los casos debe asegurarse que cada participante no sufrirá ningún cambio o restricción en la atención médica, como así tampoco se modificará la relación con el médico, cuando el participante decida retirarse del estudio o por cualquier otra causa.

C. DERECHOS DEL PARTICIPANTE.

13. **Notificación de nuevos hallazgos:** Comunicar al participante y/o representante legalmente aceptado en forma oportuna de nueva información que pudiera ser importante para que el participante decida seguir o no en el estudio.
14. **Alternativas de tratamiento:** información acerca de tratamientos o procedimientos alternativos, el modo de acceder a ellos y los posibles beneficios/riesgos de cada una de ellos.
15. **Confidencialidad:** La información y/o registros que identifican al participante se mantendrán en forma confidencial. Bajo ninguna circunstancia se harán públicos.
- En caso de realizarse la publicación de los resultados del estudio, la identidad del participante se mantendrá de forma estrictamente confidencial.
 - Debe identificarse a los investigadores responsables del acceso a los registros del participante (monitores, auditores, CIEI, autoridades regulatorias) para la verificación de los procedimientos y/o datos del estudio, sin violar las normas de confidencialidad vigentes y aclarar que al firmar el consentimiento informado el participante está autorizando dicho acceso.
16. **Pago por participación, viáticos:** establecer si el participante recibirá algún tipo de compensación económica por participar el estudio, sin que el monto pueda afectar el principio de autonomía del sujeto para decidir libremente su participación y retiro en cualquier momento del estudio.
- Si la toma de muestras o los estudios en el lugar de la investigación son muy frecuentes y/o prolongados es conveniente establecer un viático al sujeto (para transporte, alimentación, etc.). La participación en el estudio no debe significar gasto alguno al participante.
- Los gastos directos e indirectos del protocolo deben ser subvencionados por el patrocinador, el CIEI-UNA Puno tiene facultades para solicitar al investigador principal información sobre el uso del presupuesto.
17. **Compensación por daños o lesiones, relacionadas con el estudio:** en caso de daños y/o lesiones relacionadas con el estudio, deberán ser cubiertas por el patrocinador/investigador y no deberá incluir información confusa que haga

parecer que el participante o representante legalmente aceptado, renuncie a cualquier derecho legal o que libere al investigador, institución, patrocinador y/o sus representantes de cualquier responsabilidad por daños vinculados con la investigación. La reparación del daño debe ser integral, no debe limitarse sólo a la cobertura médica y asistencial de los daños.

18. **Derechos legales:** debe estar establecido que el sujeto no renuncia en ningún momento a sus derechos por el hecho de participar en una investigación.
19. **Participación voluntaria y retiro:** La participación del sujeto en el estudio es voluntaria. El sujeto puede negarse a participar o retirarse del mismo en cualquier momento, sin penalización o pérdida de los beneficios y derechos que tiene como sujeto, como a modificaciones o restricciones al derecho a la atención médica.
20. **Preguntas/Contactos:** Debe establecerse los contactos y mecanismos por los cuales el participante se puede contactar; sea para mayor información referente al estudio, a sus derechos como sujeto participante de una investigación, o en caso de presentar un daño relacionado con el estudio, así como la institución de salud (hospital, clínica, etc.) donde debería acudir para recibir atención.
21. **Tiempo de uso y reserva de los datos obtenidos;** detallar el tiempo de uso de los datos, el tratamiento de la información y reserva de los registros, bases de datos, muestras biológicas, así como los métodos de almacenamiento.

D. HOJA DE FIRMAS

- Información general
- Declaración de Consentimiento y/o Asentimiento Informado del participante
- Declaraciones adicionales.

Requerimientos de firma: del participante o representante legalmente aceptado, del testigo y del investigador.

- En caso de menores de 18 años; el Asentimiento informado, debe incluir la firma del participante, la del representante legalmente aceptado y del investigador principal.
- En caso de participantes que requieran la firma del representante legal, el Consentimiento informado, deberá consignar la firma del representante legal y si el participante puede dar su consentimiento por escrito, debe hacerlo.
- En caso de mayores de 18 años; el Consentimiento Informado, debe incluir la firma del participante y/o del representante legal (optativo) y del investigador principal.

E. ASENTIMIENTO INFORMADO

- En el caso que se prevea la participación de menores de edad (entre 14 y 18 años) debe conformarse un ASENTIMIENTO con los elementos imprescindibles que aseguren la participación autónoma y responsable de dichos participantes.
- El Consentimiento Informado, deberá ser firmado por el padre o la madre, o por aquel que ejerza tenencia legal en caso de separación, o por el tutor salvo negativa expresa del menor de edad. Siempre protegiendo los intereses e integridad del participante menor de edad.
- El CIEI- UNA Puno, considera que siempre que sea posible, el menor debe brindar su consentimiento por escrito para participar en el estudio.

- En el texto del Asentimiento, se debe asegurar que las explicaciones brindadas sean apropiadas para el entendimiento del niño o adolescente, considerando en cada caso, su nivel de madurez y competencia.
- Debe respetarse la decisión del menor de edad de no participar en el estudio, más allá de la opinión del investigador, sus padres o sus representantes.

